

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

781/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 51 ב-1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 51ב(א), במקום "ששה חדשים" יבוא "תשעה חודשים".

דברי הסבר

לפי המצב הקיים בחוק בית המשפט יכול להטיל על נאשם שהורשע עונש של תקופת מאסר בפועל שאינה עולה על ששה חודשים שתוחלף בעבודות שירות במקום ריצוי עונש של מאסר בפועל. ביהמ"ש יכול לקבוע כי עבודות השירות יחליפו במשך כל התקופה את עונש המאסר, או רק בחלק מהתקופה. הצעת חוק זו באה להגדיל את מתחם הענישה של בית המשפט לתשעה חודשים במקום שישה חודשים ובכך לתת שיקול דעת רחב לבית המשפט להטיל על נאשמים שהורשעו בפעם הראשונה להשתקם במסגרת ראויה כאשר נסיבותיהם האישיות מאפשרות זאת, ביחס לעבירות שמבחינת חומרתן אינן מהוות סכנה לציבור, ובכך לאפשר לאותם נאשמים לחזור לחיים רגילים ולהשתקם מחוץ לכותלי הכלא. רציונל נוסף הוא להקטין את הצפיפות הקיימת בבתי הסוהר על ידי מתן החלטות העונות על הצורך במידת פגיעה פחותה בחירותו של הפרט. רציונל נוסף להצעה זו הוא להגדיל את כמות הנאשמים שמבצעים עבודות שירות במוסדות ציבור שנותנים שירות לאזרח. חוק העונשין (תיקון מס' 133 – הוראת שעה), התשע"ח–2018 קבע כהוראת שעה את ההסדר האמור המאפשר להמיר מאסר של עד תשעה חודשים בעבודות שירות, והצעת חוק זו מבקשת לקבוע את ההסדר האמור כהוראת קבע. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/722/24). הצעת החוק זוהי לפ/722/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.